

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 203/2530

นางสาวมาลี อำพนวิพุธ

โจทก์

นายเอี่ยมเชื้อยะ รุ่งอภิัญญา

จำเลย

นางสาวมาลี อำพนวิพุธ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 79, มาตรา 237

ความว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำแก้ฎีกาศาลชั้นต้นสั่งว่า การยื่นขอขยายระยะเวลา ต้องกระทำก่อนสิ้นระยะเวลาแก้ฎีกา อีกทั้งกรณีนี้ก็มีเหตุสุดวิสัยเพราะทนายโจทก์ได้มาขออนุญาตถ่ายสำเนาฎีกาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2529 แต่กลับมิได้ยื่นขอขยายระยะเวลาไว้ในขณะนั้น จึงไม่อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาแก้ฎีกา ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

โจทก์เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยนำส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์โดยวิธีปิดหมาย ณ บ้านเลขที่ 1183/112 ถนนตากสินแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2529 ซึ่งในวันดังกล่าว โจทก์มิได้พักอาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในบ้านดังกล่าว เพราะโจทก์ได้โอนขายให้แก่นายวิชัยบุญบำรุงชัย ไปตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2529 แล้วการที่ทนายโจทก์มิได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำแก้ฎีกาไว้ในวันที่ขอถ่ายสำเนาฎีกานั้น เพราะยังไม่มีรายงานการเดินทางส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ โจทก์จึงไม่สามารถยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำแก้ฎีกาได้ โจทก์มิได้มีเจตนาที่จะไม่ยื่นคำแก้ฎีกาแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยที่โจทก์ไม่ได้รับสำเนาฎีกาดังกล่าวขอศาลอุทธรณ์โปรดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้รับคำแก้ฎีกาและคำแถลงคัดค้านของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 112)

โจทก์ชำระค่าคำร้องมา 200 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 81,840 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา (อันดับ 92,91)

ศาลชั้นต้นดำเนินการส่งหมายนัดสำเนาฎีกาและสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับ ของจำเลยให้แก่โจทก์ ณ บ้านเลขที่ 1183/112 แขวงคลองตันใต้เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2529 โดยวิธีปิดหมาย (อันดับ 96,98,99,100)

วันที่ 18 ธันวาคม 2529 โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำแก้ฎีกา พร้อมกับยื่นคำแก้ฎีกาและคำแถลงคัดค้านการขอทุเลาการบังคับของจำเลย ศาลชั้น ต้นสั่งคำร้องดังกล่าว สั่งไม่รับคำแก้ฎีกาและสั่งไม่รับคำคัดค้านของโจทก์ (อันดับ 101,107,105)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า สำเนาให้จำเลยแล้วรวมสำนวนส่งศาล ฎีกา (อันดับ 110)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์ โดยวิธีปิดหมายที่บ้านอันเป็นภูมิลำเนาตามฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน

2529 โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาในวันที่18 ธันวาคม 2529 ย่อมเป็นการยื่นคำแก้ฎีกา
ภายในกำหนด โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาแต่อย่างใด จึงให้รับคำแก้ฎีกา
โจทก์และให้คืนค่าคำร้องที่เสียเงินมา 160 บาทแก่โจทก์ด้วย

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์
โดยวิธีปิดหมายที่บ้านอันเป็นภูมิสำเนาตามฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2529 โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาในวันที่18 ธันวาคม 2529 ย่อมเป็นการยื่นคำแก้ฎีกา
ภายในกำหนด โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาแต่อย่างใด จึงให้รับคำแก้ฎีกา
โจทก์และให้คืนค่าคำร้องที่เสียเงินมา 160 บาทแก่โจทก์ด้วย

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ